

[일련번호 : 4]

감사결과 처분요구서

[부서·기관명] □□□□팀

[행정상 조치] 주의요구

[재정상 조치] 없음

[신분상 조치] 없음

[제 목] 안전장비(보호구) 착용 소홀

[위법·부당내용]

「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제32조(보호구의 지급 등)에서는 작업장의 환경에 따라 그에 따른 보호구를 착용하도록 규정하고 있으며, 우리공단의 「산업안전보건관리규정」 제10조에서는 관리감독자가 소속된 근로자의 작업복, 보호구 및 방호장치의 점검과 그 착용, 사용에 관한 교육지도를 규정하고 있음. 실제로 재활용기반시설에서는 재활용선별시설 출입구에는 ‘무재해 3대 실천운동’으로 안전모 착용 문구를, 출입문에는 「산업안전보건법」 제12조(안전·보건표지의 부착 등), 산업안전보건법 시행규칙」에 의거하여 직원들로 하여금 보안경, 안전모, 귀마개, 안전모 등의 보호구 착용에 관한 지시 표지를 하였다.

그런데도 감사 당일 해당 사업장의 다수의 작업자들이 안전모를 미착용한 채로 근무하고 있었으며, 안전모 미착용에 대하여 직원들은 해당 사업장이 안전모 착용 대상 사업장이 아니라는 답변, 일부 구간에서만 안전모를 착용하는 것으로 인식을 하고 있음을 확인하였다. 그러나 「산업안전보건법 시행규칙」에 의한 지시표지는 근로자로 하여금 일정한 행동을 취할 것을 지시하는 것으로서 사업장 내 근로자들이 이를 따라야할 책임이 있다고 할 수 있으며, 재활용 선별장내 지게차와 스키드로더, 청소차량 등의 중장비 운행, 선별장 내 기둥의 근로자의 충돌 등 사업장 전역이 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제32에 준하는 위험요소가 많은 사업장이라 할 수 있고, 직원들이 정확한 보호구 착용에 대해 정확히 인지 못하는 점은 우리공단 「산업안전보건관리규정」 제10조(관리감독자)제3호에 명시된

근로자의 대한 보호구 등의 점검 및 교육 지도 등에 의거하여 보호구 착용이 정착되도록 관리할 필요가 있다.

[처분요구] □□□□팀장은

○ 관련 법규·규정을 연찬하여 동일한 사례가 발생하지 않도록 보호구 착용 등에 철저를 기하시기 바랍니다.